1//POIST/2026/IM
Otázky a odpovede k zmene sadzby dane v oblasti dane z poistenia od 1.1.2026

Daň z poistenia je upravená v článku I zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia"). S účinnosťou **od 1. 1. 2026** sa v nadväznosti na článok XIX zákona č. 261/2025 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, **mení a dopĺňa zákon o dani z poistenia**, a to konkrétne v ustanoveniach § 2,§ 8 a § 13a.

V rámci novelizácie predmetného zákona o dani z poistenia sa konkrétne jedná sa o nasledujúce **zmeny s platnosťou od 1.1.2026**:

- **Doplnenie definície pojmu „poistné obdobie**" medzi iné vymedzené pojmy na účely zákona o dani z poistenia v § 2. Pod pojmom poistné obdobie **je potrebné vnímať celé poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí a nie jeho kratšie časové intervaly** (napríklad obdobie 30 dní, troch kalendárnych mesiacov a iné obdobia), na ktoré je poistné obdobie rozdelené z dôvodu, že sa dojednané poistné za stanovené poistné obdobie platí v splátkach.
- **Zvýšenie sadzby dane z 8 % na 10 %**, s výnimkou povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel (PZP), kde sadzba dane z poistenia zostáva zachovaná vo výške 0 % (pri PZP sa naďalej platí odvod z prijatého poistného podľa § 68 zákona o poisťovníctve).
- **Zavedenie prechodných ustanovení**, ktorých cieľom je nastaviť podmienky pre uplatňovanie novej sadzby dane. Podmienky sa líšia aj v závislosti od spôsobu vzniku daňovej povinnosti u konkrétnych platiteľov dane z poistenia, pričom vo všetkých prípadoch platí, že nová sadzba sa uplatní len na poistné obdobia začínajúce plynúť od 1. januára 2026 vrátane.

Bližšie informácie o týchto zmenách je možné nájsť v informačnom materiáli 1/Poist/2025/I Informácia k novele zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – článok XIX zákona č. 261/2025 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií (PDF, 177kB), ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy v časti Odborná verejnosť/Novinky z legislatívy/Nepriame dane.

Poznámka: Predmetom dane z poistenia je poistenie **v odvetviach neživotného poistenia** uvedených v prílohe č. 1 zákona o dani z poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku.

V prípade tohto informačného materiálu sa budeme podrobnejšie venovať problematike **zmeny sadzby dane z poistenia**, ktorá sa s účinnosťou od 1.1.2026 zvyšuje z 8 % na 10 %.

Pre posúdenie momentu, od ktorého sa bude uplatňovať zvýšená sadzba dane je potrebné vychádzať v prvom rade **z posúdenia začatia plynutia poistného obdobia**. Zvýšená sadzba dane vo výške 10 % sa uplatní na poistné vzťahujúce sa **na poistné obdobie, ktoré začne plynúť najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti novely zákona o dani z poistenia, t. j. od 1. januára 2026 vrátane**.

Ďalej je potrebné vychádzať zo skutočnosti**, kto je osobou povinnou platiť daň z poistenia v zmysle § 4 zákona o dani z poistenia**, a v prípade platiteľov uvedených v § 4 ods. 1 zákona o dani z poistenia, **aj od spôsobu vzniku daňovej povinnosti**. Ak daňová povinnosť vzniká platiteľovi – poisťovateľovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona o dani z poistenia, tak zvýšená sadzba dane sa uplatní len za kumulatívneho splnenia zákonom stanovených podmienok, a to pri každom z alternatívnych spôsobov, pre ktorý sa rozhodne platiteľ pri uplatňovaní vzniku daňovej povinnosti v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) až c) zákona o dani z poistenia.

K uvedenej problematike prinášame niekoľko odpovedí na otázky daňových subjektov:

Príklad č. 1 - Vznik daňovej povinnosti u poisťovateľa dňom prijatia platby poistného a sadzba dane
Slovenská spoločnosť má poistené autá v českej poisťovni (autá sú evidované v SR). V roku 2025 spoločnosť prijala výmer k havarijnému poisteniu na rok 2026. Spoločnosť zaplatila poistenie dňa 10.12.2025. Poisťovňa sa rozhodla uplatňovať vznik daňovej povinnosti dňom prijatia platby poistného. Má česká poisťovňa povinnosť odviesť daň z poistenia vo výške 10 %?
Odpoveď
Nie. Keďže platba bola uskutočnená pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o dani z poistenia, t.j. pred 1.1.2026, prijaté poistné podlieha sadzbe dane z poistenia vo výške 8 % (pozri prechodné ustanovenie § 13a ods. 1 písm. a) zákona o dani z poistenia).

Príklad č. 2 - Vznik daňovej povinnosti u poisťovateľa dňom prijatia platby poistného a sadzba dane
Slovenská poisťovňa poskytuje neživotné poistenie na základe poistnej zmluvy uzavretej s poistníkom 31. októbra 2025, a to od 1. novembra 2025. Táto zmluva stanovuje ročné poistné obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť poistné 600 eur. Poisťovňa sa rozhodla uplatňovať vznik daňovej povinnosti dňom prijatia platby poistného. Poistné je na základe dohody zmluvných strán rozdelené na 4 rovnomerné splátky, pokrývajúce 3-mesačné obdobie stanoveného poistného obdobia:
od 1.11.2025 do 31.1.2026 - 150 eur,
od 1.2.2026 do 30.4.2026 - 150 eur,
od 1.5.2026 do 31.7.2026 - 150 eur,
od 1.8.2026 do 31.10.2026 - 150 eur.
Akú sadzbu dane má uplatniť slovenská poisťovňa pri tomto poistení?
Odpoveď
Keďže poistné obdobie (ročné) začalo plynúť pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o dani z poistenia, t.j. pred 1. januárom 2026, na poistné za toto poistné obdobie sa uplatní sadzba dane vo výške 8 %. Počnúc poistným obdobím, ktoré začne plynúť až od 1. novembra 2026, bude platba poistného za toto poistenie už podliehať 10 % - nej sadzbe dani z poistenia.

Príklad č. 3 - Vznik daňovej povinnosti u poisťovateľa dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného a sadzba dane
Rakúska poisťovňa uzatvorila dňa 29.12.2025 poistnú zmluvu so slovenským podnikateľom na cestovné poistenie s poistnou dobou dva týždne. Poistné je vo výške 60 eur a pokrýva obdobie 1.2.2026 – 14.2.2026. Dňa 2.1.2026 poisťovňa zaúčtovala voči podnikateľovi predpis pohľadávky z poistného vo výške 60 eur. Slovenský podnikateľ zaplatil poistné dňa 5.1.2026, poisťovňa prijatú úhradu zaúčtovala 8.1.2026. Poisťovňa sa rozhodla uplatňovať vznik daňovej povinnosti dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z poistenia). Akú sadzbu dane má poisťovňa uplatniť?
Odpoveď
Poisťovňa uplatní na predmetné poistenie 10 % sadzbu dane (pozri prechodné ustanovenie § 13a ods. 1 písm. b) zákona o dani z poistenia).

Príklad č. 4 – Vznik daňovej povinnosti u poisťovateľa dňom splatnosti poistného a sadzba dane

Slovenský občan (poistník) uzatvoril dňa 14.12.2025 poistnú zmluvu so slovenskou poisťovňou na havarijné poistenie. V zmluve je stanovené, že ročné poistné vo výške 400 eur sa vzťahuje na poistné obdobie od 1.2.2026 do 31.1.2027 a je splatné 1.2.2026. Poistník zaplatil poistné v plnej sume v januári 2026. Poisťovňa uplatňuje vznik daňovej povinnosti dňom splatnosti poistného. Vzťahuje sa na toto poistné zvýšená sadzba dane 10 %?

Odpoveď

Áno. Na toto poistné sa uplatní 10 % sadzba dane z dôvodu, že platba bola prijatá po nadobudnutí účinnosti novely zákona o dani z poistenia, poistenie bolo splatné po 31.12.2025 a poistné obdobie začalo plynúť po 31.12.2025 (pozri prechodné ustanovenie § 13a ods. 1 písm. c) zákona o dani z poistenia).

Príklad č. 5 – Vznik daňovej povinnosti u poistníka a sadzba dane

Slovenský občan uzavrel 15.11.2025 so švajčiarskou poisťovňou, ktorá si v Slovenskej republike nezriadila pobočku, poistnú zmluvu na dobu neurčitú na poistenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na strednom Slovensku. Poistné obdobie bolo stanovené na 1 rok a začína plynúť vždy od 1.januára príslušného kalendárneho roka (so začiatkom od 1.1.2026). Poistné bolo zaplatené z účtu poistníka 15.12.2025. Osobou povinnou platiť daň je slovenský poistník (§ 4 ods. 2 písm. a) zákona o dani z poistenia). Akú sadzba dane má uplatniť pri tomto poistení?

Odpoveď

Poistné bolo zaplatené z účtu poistníka 15.12.2025 a z tohto dôvodu sa na poistné za poistné obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 uplatní sadzba dane vo výške 8 % (pozri prechodné ustanovenie § 13a ods. 1 písm. d) zákona o dani z poistenia). Zvýšená 10 % - ná sadzba dane sa uplatní až na poistné za poistné obdobie, ktoré začína 1. januára 2027.

Príklad č. 6 – Vznik daňovej povinnosti u právnickej osoby a sadzba dane

Kanadská poisťovňa, ktorá nemá v SR pobočku, uzatvorila dňa 1.10.2025 poistnú zmluvu na neživotné poistenie s nemeckou spoločnosťou, s poistným obdobím jeden rok, so začiatkom poistenia od 1.2.2026 do 31.1.2027. Poistná zmluva sa vzťahuje aj na slovenskú dcérsku spoločnosť a preto jej nemecká materská spoločnosť preúčtovala dňa 4.2.2026 náklady poistenia vzťahujúce na poistné riziko umiestnené v SR. Dcérska spoločnosť, ktorej boli preúčtované náklady poistenia, je osobou povinnou platiť daň (§ 4 ods. 2 písm. b) zákona o dani z poistenia). Akú sadzbu dane má slovenská dcérska spoločnosť uplatniť pri tomto poistení?

Odpoveď

Uplatní sa sadzba dane vo výške 10 %, keďže náklady poistenia sú preúčtované slovenskej dcérskej spoločnosti po 31. decembri 2025 (pozri prechodné ustanovenie § 13a ods. 1 písm. e) zákona o dani z poistenia).

Príklad č. 7 – Oprava základu dane a sadzba dane

Slovenská poisťovňa uzavrela s klientom poistnú zmluvu na poistné obdobie 1.6.2025 – 31.5.2026, ktorou sa poistila nehnuteľnosť nachádzajúca sa v SR pred požiarom. Poistné bolo zaplatené v jednej splátke splatnej 1.6.2025 a bolo vyčíslené s 8 % sadzbou dane. Ak dôjde k zrušeniu zmluvy k 1.3.2026 a k vráteniu alikvotnej čiastky poistného klientovi, uplatní sa pri vrátení odvedenej dane sadzba dane vo výške 8 % z vráteného poistného, alebo už 10 %?

Odpoveď

Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, dôjde k zrušeniu poistenia, dochádza k oprave základu dane a dane podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o dani z poistenia. Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 13a zákona o dani z poistenia k úpravám účinným od 1. januára 2026, keďže poistné obdobie, ktorého oprava základu dane a dane sa týka, začalo plynúť pred 1. januárom 2026, poisťovňa uplatní sadzbu dane 8 % platnú pre dané poistné obdobie (oprava základu dane a dane sa vykoná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie prvý kvartál 2026).

Príklad č. 8 – Povinné zmluvné poistenie s asistenciou a sadzba dane

Slovenská poisťovňa poskytne svojmu klientovi balík služieb PZP s asistenciou, ktorého súčasťou sú aj asistenčné služby (škoda na majetku, batožina, vlastná totálna škoda), jedná sa o kompletný nedeliteľný produkt, s poistným obdobím od 1.3.2026. Platbu poistného klient uhradí v priebehu februára 2026. Akú sadzbu dane z poistenia má poisťovňa uplatniť pri tomto produkte?

Odpoveď

Ak predmetom jednej poistnej zmluvy bude PZP spolu s pripoistením asistenčných služieb, poisťovateľ vyčísli samostatne PZP a samostatne asistenčné služby, pretože predmetom poistnej zmluvy sú dva samostatné produkty (bez ohľadu na skutočnosť, že sú poistené tou istou zmluvou). Vzhľadom na to, že PZP je predmetom 10 %-ného odvodu (podľa § 68 novelizovaného zákona o poisťovníctve) vzťahuje sa naň nulová sadzba dane z poistenia a na poskytnutie asistenčných služieb (príloha č. 1 zákona o dani z poistenia) sa vzťahuje 10 %-ná sadzba dane z poistenia.

Príklad č. 9 – Úhrada poistného po splatnosti

Akú sadzbu dane má slovenská poisťovňa uplatniť v prípade, ak poistné na neživotné poistenie v tuzemsku vzťahujúce sa na poistné obdobie v roku 2025 uhradí klient po splatnosti v roku 2026? Poistné bolo pôvodne vyčíslené so sadzbou dane vo výške 8 %. Je potrebné aplikovať zvýšenú sadzbu dane?

Odpoveď

V prípade oneskorenej úhrady platenej v roku 2026, avšak vzťahujúcej sa k poistnému obdobiu, ktoré začalo plynúť pred 31. decembrom 2025, platí, že sa zvýšená sadzba dane neuplatní. To znamená, že sadzba dane vo výške 8 % bola správne aplikovaná.

Príklad č. 10 – Tlačivo daňového priznania k dani z poistenia

Bude sa v súvislosti so zmenou sadzby dane z poistenia meniť aj tlačivo daňového priznania k dani z poistenia?

Odpoveď

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z poistenia sa pre rok 2026 nemení. Zmena sadzby dane z poistenia je zapracovaná do existujúceho formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke finančnej správy.

Poznámka: Uvádzanie 10 % sadzby dane z poistenia do daňového priznania k dani z poistenia sa bude týkať najskôr zdaňovacieho obdobia 1. kalendárny štvrťrok 2026, za ktoré sa bude podávať daňové priznanie po skončení tohto 1. kalendárneho štvrťroka 2026 do 30.4.2026.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Centrum podpory pre dane
Január 2026